



TÉRMINOS DE REFERENCIA DE COMPRA ÁGIL
- MOCHILAS IMPERMEABLES

RESPONSABLE FINANCIERO:

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA

UNIDAD TÉCNICA:

SECCIÓN CONTROL SANITARIO DE LOS ALIMENTOS

JULIO
2026

A. OBDEJTIVO DE LA COMPRA

Contar con mochilas impermeables para el traslado de actas, instrumentales de medición, delantal, etc. por parte de los fiscalizadores en las salidas a terreno.

B. ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
50	- <u>Mochila impermeable</u> - <u>capacidad mínima 30 lt.</u> - <u>Color negro</u> - <u>Logo bordado SEREMI de Salud R.M. a colores, tamaño 7*5 cm aprox.</u> 

C. PUBLICACIÓN DE LA COMPRA ÁGIL

La publicación de la presente solicitud se realizará por un periodo de 3 días .

D. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas recibidas serán evaluadas técnica y económicamente por la Unidad Técnica.

La Dirección de Compras y Contratación Pública señala que en la Compra Ágil no es obligatorio seleccionar la oferta más económica, sino aquella que estimen como la más conveniente para el propósito de la compra.

En caso de que la oferta seleccionada no sea la más económica, la Unidad Técnica deberá justificar y fundamentar la decisión, de lo contrario no se podrá ejecutar la compra.

Esta compra incorpora el criterio de evaluación **“Sello Mujer”**. Ante ofertas de igual valor, que cumplan con todo lo requerido, se preferirá aquella que cumpla con este criterio, verificable en registro de proveedores de plataforma Mercado Público.

Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere ofertado el menor plazo de entrega.

E. ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

El proveedor adjudicado tendrá un plazo de 48 horas hábiles siguientes a la fecha del envío. Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta o no acepta la Orden de Compra en el plazo antes señalado, la SEREMI solicitará su rechazo en base al procedimiento indicado en el inciso 2° del artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto 661/2024, del ministerio de Hacienda.

F. DE LA SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

El contrato no podrá ser subcontratado bajo ninguna circunstancia, salvo acuerdo expreso y por escrito con la SEREMI DE SALUD R.M. El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo del presente proceso, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

G. DE LOS PAGOS

Para la recepción y pago de las facturas, deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Aceptación de orden de compra: será requisito indispensable para facturar, que la orden de compra se encuentre aceptada por parte del proveedor, a través del Portal www.mercadopublico.cl.
2. Factura a nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana o Subsecretaría de Salud Pública, RUT 61.601.000-K, dirección Catedral N°1401, Santiago, indicando el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia, con forma de pago a Crédito, la cual será pagada en un plazo de 30 días. El XML de la factura deberá ser enviado a la casilla subsalrepcion@custodium.com. La Seremi de Salud R.M. tendrá un plazo de 8 días corridos para realizar observaciones o reclamo de ésta.
3. Recepción conforme: la Unidad Técnica emitirá el Certificado de Conformidad, en la cual deberá certificar el cumplimiento de los servicios, esto posterior a la entrega de servicio del proveedor adjudicado.
4. Plazo de Reclamo de facturas: de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 19.983 de 2004, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, se deja establecido que el plazo para reclamar del contenido de la factura o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio no podrá exceder de 8 días corridos contados desde su recepción en la SEREMI de Salud R.M. En este caso, el reclamo será puesto en conocimiento del proveedor. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación. No se aceptarán facturas con indicación de pago al contado. La SEREMI de Salud R.M. podrá solicitar información adicional al proveedor en caso de que lo estime pertinente, para verificar la correcta facturación.
5. En caso de que un proveedor traspase sus facturas a Factoring, debe avisar a esta Seremi de Salud RM, dentro de los 2 días posteriores de entregadas al Factoring.

6. Si la SEREMI de Salud R.M. efectúa el pago de una factura y el proveedor ya hubiese percibido el pago de la misma producto de su cesión, la SEREMI de Salud R.M. estará facultada para retener, de los futuros estados de pagos, toda suma de dinero pagada por ésta. El ejercicio de esta opción también habilita a la SEREMI de Salud R.M. a poner término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, en el caso de que el proveedor no efectúe el reintegro de las sumas que le requiera la SEREMI de Salud R.M.
7. Otros documentos solicitados por la SEREMI RM, que sean necesarios para acreditar el cumplimiento oportuno e íntegro del adjudicatario y respaldar el pago, **estos documentos podrán ser solicitados directamente por el Subdepartamento de Finanzas al proveedor o a la respectiva Unidad Técnica.**

Si el certificado de conformidad fuera satisfactorio, se informará al Subdepartamento de Abastecimiento quien, junto a la documentación requerida, enviará los antecedentes al Subdepartamento de Finanzas para la evaluación y pertinencia del pago de los servicios y/o productos entregados, según sus procedimientos internos. En caso contrario, la SEREMI RM podrá retener el pago, conforme a la Ley, mientras no se solucionen las anomalías o problemas detectados; aplicar multas según lo indicado en los presentes términos de referencia; o poner término anticipado al contrato.

El pago a través de la Tesorería General de la República, por lo que es responsabilidad del proveedor mantener sus datos bancarios debidamente actualizados en la TGR.

Del estado de pago se restarán los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo al contrato.

H. MULTAS, SANCIONES Y PRECEDIMIENTO

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día

de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

I. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

Se establece como medidas derivadas de incumplimientos: las multas y/o término anticipado de contrato.

1. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, la Unidad Técnica en un plazo máximo de 20 días hábiles, informará vía memorándum al Subdepartamento de Abastecimiento detallando la falta cometida por el adjudicatario junto a la evidencia del incumplimiento.
2. El Subdepartamento de Abastecimiento evaluará la procedencia de la medida de incumplimiento y será el encargado de notificar al adjudicatario. La notificación de lo anterior se efectuará por correo electrónico, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, del D.S. Nº 661, nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.886.
3. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el Subdepartamento de Abastecimiento, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.
4. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la SEREMI de Salud R.M., la que posteriormente será publicada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, dándose por notificado el adjudicatario.
5. Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta SEREMI de Salud R.M. tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la SEREMI de Salud R.M., en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución será publicada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl dándose por notificado el adjudicatario.

El pago de la multa aplicada se realizará en el siguiente orden:

1. Pago directo, el adjudicatario tendrá un plazo de 10 días corridos a contar de la notificación de la multa a través de Resolución Fundada.
2. En caso de que el adjudicatario no pague la multa dentro del plazo señalado anteriormente, la multa será descontada de la factura correspondiente.
3. En último caso la SEREMI de Salud R.M. realizará el cobro de la multa judicialmente.

Con todo, la aplicación de las multas, sumadas, no podrán exceder del 15 % del precio total del contrato. En caso de excederse ese límite, se entenderá que el adjudicatario ha incurrido en incumplimiento grave y la SEREMI de Salud R.M. podrá poner término al contrato, según lo previsto en el siguiente punto.

J. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

El anticipadamente por las siguientes causales: contrato administrativo a que dé origen la presente licitación se podrá terminar

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
3. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor.
4. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras. En tal caso, la SEREMI sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del mismo cuerpo reglamentario.
6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación.
7. Por restricción presupuestaria, fuerza mayor u otro motivo que impida continuar con los servicios contratados.
8. La morosidad o incumplimiento del proveedor adjudicado de las obligaciones laborales y previsionales que le corresponden a favor de los trabajadores contratados por él incluidas las eventuales indemnizaciones legales que procedan por término de la relación laboral, será causal bastante para poner término ipso facto al presente contrato, haciéndose efectiva la garantía constituida.

Sin que la enumeración sea taxativa, se entenderá que el prestador incurre en incumplimiento grave

a las obligaciones del contrato en los siguientes casos:

- Si es declarado en quiebra, solicita su quiebra, o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.
- Si le son protestados documentos comerciales que se mantuvieron impagos por más de sesenta días o no fueron debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
- Si hay orden de ejecución y embargo, de todo o parte de sus bienes.
- Si ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes, en favor de sus acreedores.
- Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
- En caso de giro, liquidación o disolución de la sociedad proveedora. En tales eventos la entidad contratista tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a la SEREMI de Salud R.M., dentro del plazo de diez días contados desde el suceso respectivo.
- Si el Proveedor o alguno de los socios del Proveedor fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o gerente.
- Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Se estimarán como tales, sin que en ningún caso se estime como una enumeración taxativa, las siguientes situaciones: incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución de las prestaciones objeto del contrato; aplicación de multas que excedan del 15% del precio del contrato.